



PUTUSAN
Nomor 554/Pid.B/2025/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Muhammad Resky Guritno als Adam
2. Tempat lahir : Batam
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/26 April 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kavling Pelopor Blok D No. 58, RT. 004, RW. 001, Kelurahan Sungai Lekop, Kecamatan Sagulung, Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Muhammad Resky Guritno als Adam ditangkap tanggal 30 April 2025 ;

Terdakwa Muhammad Resky Guritno als Adam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2025 sampai dengan tanggal 20 Mei 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2025 sampai dengan tanggal 29 Juni 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2025 sampai dengan tanggal 15 Juli 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2025 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2025

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Muslih Sunarko als Aidil
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/30 Oktober 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Bunga Raya Blok E No. 4 RT. 003, RW. 027,
Kelurahan Belian, Kecamatan Batam, Kota Batam

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Muslih Sunarko als Aidil ditangkap tanggal 30 April 2025;

Terdakwa Muslih Sunarko als Aidil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2025 sampai dengan tanggal 20 Mei 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2025 sampai dengan tanggal 29 Juni 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2025 sampai dengan tanggal 15 Juli 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2025 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2025

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 554/Pid.B/2025/PN Btm tanggal 10 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 554/Pid.B/2025/PN Btm tanggal 10 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RESKY GURITNO Als ADAM dan Terdakwa MUSLIH SUNARKO Als AIDIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penipuan”, melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD RESKY GURITNO Als ADAM dan Terdakwa MUSLIH SUNARKO Als AIDIL dengan pidana penjara masing-masing selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 554/Pid.B/2025/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Buah Flashdisk Merek Robot Bewarna Hitam (Berisi 2 Rekaman CCTV).
- 1 (Satu) Bundel Percakapan Whatsap Antara Sdri. TETI SUMARNI Dengan Sdr.MUHAMMAD HAADII.

Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 13527858.G Dengan Nama Pemilik TETI SUMARNI, Dengan Nomor Polisi BP 1156 AQ Merk MITSUBISHI, Tipe XPANDER 1.5L EXCEED-L 4X2 A/T, Warna Hitam Mika, Dengan Nomor Rangka MK2NCLHATPJ003057, Nomor Mesin 4A91KB04212.
- 1 (Satu) Unit Mobil Mitsubishi Xpander Warna Hitam Dengan Nomor Rangka MK2NCLHATPJ3057 Dan Nomor Mesin 4A91KBQ4212 Dan Nomor Nopol Palsu Terpasang BP 1941 RM.
- 1 (Satu) Buah Kunci Mobil Xpander Dengan Nomor Polisi BP 1156 AQ.
- 1 (Satu) Bundel Surat Keterangan Leasing Orico Balimor Finance An.TETI SUMARNI.
- 1 (Satu) Rangkap Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia Bertulisan Sahabat Insurance.
- 1 (Satu) Lembar Fotocopy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor T-03623384 An. TETI SUMARNI Dengan Nomor Polisi BP 1156 AQ, Merk MITSUBISHI, Tipe XPANDER 1.5L EXCEED-L 4X2 A/T, Warna Hitam Mika, Dengan Nomor Rangka MK2NCLHATPJ003057, Nomor Mesin 4A91KBQ4212.

Dikembalikan kepada saksi TETI SUMARNI.

- 1 (Satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 06344927.H Dengan Nama Pemilik NURHIDAYATI, Dengan Nomor Polisi BP 1936 MI, Merk TOYOTA, Tipe AGYA 1.2 G A/T, Warna Putih, Dengan Nomor Rangka MHKA4GB5JHJ008879 Dan Nomor Mesin 3NRH207527.
- 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Agya Warna Putih Dengan Nomor Rangka MHKA4GB5JHJ008879 Dan Nomor Mesin 3NRH207527 Dan Nopol Terpasang BP 1936 MI.
- 1 (Satu) Buah Kunci Mobil Agya Dengan Nomor Polisi BP 1936 MI.

Dikebalikan kepada saksi MUJIONO.

- 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Izin Jalan Nomor SKIJ/261/IV/2025/ Ditlantas, Tanggal 24 April 2025 An.YULIANA Dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi BP 1941 AQ Dengan Nomor Rangka MK2NCLHATPJ003057, Nomor Mesin 4A91KBQ4212 Yang Dikeluarkan Oleh Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kepulauan Riau Resort Barelang.

Dirampas untuk dimusnahkan.

13. 1 (Satu) Unit Handphone Vivo 1935 Warna Ungu Dengan Nomor (862101045190710) Dan Imei2 (862101045190702).

14. 1 (Satu) Unit Handphone Iphone 11 Promax Dengan Nomor Imei 1 (352849111231811) Dan Imei 2 (352849111018507).

15. 1 (Satu) Unit Handphone Vivo Warna Hitam Biru.

16. 1 (Satu) Buah Handphone Merk Realme Warna Biru IMEI 1 (86666804450505490) IMEI 2 (86666804450505482)

17. Dirampas untuk negara

5. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD RESKY GURITNO Als ADAM Bersama-sama dengan Terdakwa MUSLIH SUNARKO Als AIDIL, pada hari Jumat tanggal 18 April 2025 sekira pukul 14.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2025, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2025, bertempat di Kopitiam Arriyadh, Jalan Komplek Mega Techno City Blok AD Nomor 7 Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan



karena kejahatan" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 April 2025, saksi TETI SUMARNI berkomunikasi dengan saksi HENDI menyampaikan bahwa ingin meng-take over kredit mobil Mitsubhisi Expander Nomor Polisi: BP-1156-AQ, selanjutnya saksi HENDI bersedia membantu dan mengajak saksi TETI SUMARNI bertemu di Morning Bakery KBC Batam Center, pada pukul 16.00 Wib saksi TETI SUMARNI yang ditemani oleh saksi SINTA (anak) bertemu dengan saksi HENDI dan juga terdakwa MUSLIH SUNARKO serta saksi HADI, pada saat pertemuan tersebut terdakwa MUSLIH mengaku sebagai calon pembeli yang bersedia meng-take over kredit mobil milik saksi TETI, saksi TETI menyampaikan harga sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun terdakwa MUSLIH menyampaikan apabila harga tersebut terlalu tinggi sehingga pada saat pertemuan tersebut belum ada kesepakatan mengenai harga take over kredit tersebut. Bahwa kemudian Ketika saksi TETI sudah pulang kerumah, saksi TETI dihubungi oleh saksi HADI menyampaikan untuk mengajak bernegosiasi harga tanpa mengajak saksi HENDI, saksi HADI mengajak saksi TETI untuk bertemu di Kopitiam Sambau, saksi TETI kemudian mengajak saksi SINTA dan saksi RIZKY (menantu), sesampainya lokasi pertemuan saksi TETI bertemu dengan saksi HADI, terdakwa MUSLIH dan terdakwa RESKY yang mengaku sebagai sales, selanjutnya pada saksi RIZKY menanyakan berapa harga net take over kredit terhadap mobil milik saksi TETI, dan dijawab oleh Terdakwa RESKY sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah), saksi TETI kemudian menyepakati harga tersebut dan meminta uang tanda jadi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan di sanggupi oleh terdakwa RESKY dengan ketentuan akan diberikan ke-ekokan harinya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pada saat perbincangan tersebut tiba-tiba terdakwa MUSLIH mengambil kunci kontak dengan alasan akan mencoba mobil, dan saksi TETI menyampaikan bahwa agar saksi RIZKY ikut menemani test drive mobil tersebut, setelah melakukan test drive kemudian masing masing pihak pulang kerumah;

--Bahwa pada ke-esokan harinya pada hari Jumat tanggal 18 April 2025, saksi TETI Kembali dihubungi oleh saksi HADI menyampaikan bahwa terdakwa MUSLIH dan terdakwa RESKY ingin bertemu untuk menyelesaikan take over kredit mobil dan mengajak bertemu di rumah



saksi TETI, namun kemudian tidak jadi bertemu di rumah saksi TETI hingga akhirnya sepakat bertemu di Kopitiam MTC sekira pukul 14.00 Wib, sesampainya disana terdakwa RESKY menyampaikan ingin meminjam mobil untuk mengambil uang di ATM, Ketika meminjam mobil milik saksi TETI tersebut terdakwa RESKY ditemani oleh saksi SINTA, sehingga yang tinggal di Lokasi kopitiam adalah saksi TETI, saksi HADI, dan juga terdakwa MUSLIH, selang beberapa waktu terdakwa MUSLIH menyampaikan bahwa ingin pergi ke alfamart dengan meninggalkan 1 (satu) buah handphone untuk jaminan (handphone sudah dipersiapkan oleh terdakwa), setelah terdakwa MUSLIH pergi selanjutnya saksi TETI dihubungi oleh saksi SINTA menyampaikan bahwa saksi SINTA telah diturunkan oleh terdakwa RESKY di daerah Buana Vista dan kemudian mobil telah dibawa lari;

-----Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi TETI mengalami kerugian sebesar Rp. 96.525.000,- (Sembilan puluh enam juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa KURNIAWAN SAPUTRA sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD RESKY GURITNO Als ADAM Bersama-sama dengan Terdakwa MUSLIH SUNARKO Als AIDIL, pada hari Jumat tanggal 18 April 2025 sekira pukul 14.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2025, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2025, bertempat di Kopitiam Arriyadh, Jalan Komplek Mega Techno City Blok AD Nomor 7 Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:



-----Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 April 2025, saksi TETI SUMARNI berkomunikasi dengan saksi HENDI menyampaikan bahwa ingin meng-take over kredit mobil Mitsubishi Expander Nomor Polisi: BP-1156-AQ, selanjutnya saksi HENDI bersedia membantu dan mengajak saksi TETI SUMARNI bertemu di Morning Bakery KBC Batam Center, pada pukul 16.00 Wib saksi TETI SUMARNI yang ditemani oleh saksi SINTA (anak) bertemu dengan saksi HENDI dan juga terdakwa MUSLIH SUNARKO serta saksi HADI, pada saat pertemuan tersebut terdakwa MUSLIH mengaku sebagai calon pembeli yang bersedia meng-take over kredit mobil milik saksi TETI, saksi TETI menyampaikan harga sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun terdakwa MUSLIH menyampaikan apabila harga tersebut terlalu tinggi sehingga pada saat pertemuan tersebut belum ada kesepakatan mengenai harga take over kredit tersebut. Bahwa kemudian Ketika saksi TETI sudah pulang kerumah, saksi TETI dihubungi oleh saksi HADI menyampaikan untuk mengajak bernegosiasi harga tanpa mengajak saksi HENDI, saksi HADI mengajak saksi TETI untuk bertemu di Kopitiam Sambau, saksi TETI kemudian mengajak saksi SINTA dan saksi RIZKY (menantu), sesampainya lokasi pertemuan saksi TETI bertemu dengan saksi HADI, terdakwa MUSLIH dan terdakwa RESKY yang mengaku sebagai sales, selanjutnya pada saksi RIZKY menanyakan berapa harga net take over kredit terhadap mobil milik saksi TETI, dan dijawab oleh Terdakwa RESKY sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah), saksi TETI kemudian menyepakati harga tersebut dan meminta uang tanda jadi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan di sanggupi oleh terdakwa RESKY dengan ketentuan akan diberikan ke-ekokan harinya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pada saat perbincangan tersebut tiba-tiba terdakwa MUSLIH mengambil kunci kontak dengan alasan akan mencoba mobil, dan saksi TETI menyampaikan bahwa agar saksi RIZKY ikut menemani test drive mobil tersebut, setelah melakukan test drive kemudian masing masing pihak pulang kerumah;

--Bahwa pada ke-esokan harinya pada hari Jumat tanggal 18 April 2025, saksi TETI Kembali dihubungi oleh saksi HADI menyampaikan bahwa terdakwa MUSLIH dan terdakwa RESKY ingin bertemu untuk menyelesaikan take over kredit mobil dan mengajak bertemu di rumah saksi TETI, namun kemudian tidak jadi bertemu di rumah saksi TETI hingga akhirnya sepakat bertemu di Kopitiam MTC sekira pukul 14.00



Wib, sesampainya disana terdakwa RESKY menyampaikan ingin meminjam mobil untuk mengambil uang di ATM, Ketika meminjam mobil milik saksi TETI tersebut terdakwa RESKY ditemani oleh saksi SINTA, sehingga yang tinggal di Lokasi kopitiam adalah saksi TETI, saksi HADI, dan juga terdakwa MUSLIH, selang beberapa waktu terdakwa MUSLIH menyampaikan bahwa ingin pergi ke alfamart dengan meninggalkan 1 (satu) buah handphone untuk jaminan (handphone sudah dipersiapkan oleh terdakwa), setelah terdakwa MUSLIH pergi selanjutnya saksi TETI dihubungi oleh saksi SINTA menyampaikan bahwa saksi SINTA telah diturunkan oleh terdakwa RESKY di daerah Buana Vista dan kemudian mobil telah dibawa lari;

-----Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi TETI mengalami kerugian sebesar Rp. 96.525.000,- (Sembilan puluh enam juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa KURNIAWAN SAPUTRA sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. TETI SUMARNI keterangan yang telah diberikan dibawah sumpah/janji dalam persidangan yang pada pokoknya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sekira pada Kamis tanggal 17 April 2025 saksi ada berkomunikasi dengan sdr. KOKO terkait take over mobil milik saksi tersebut. Kemudian, sdr. KOKO bersedia untuk membantu saksi untuk takeover mobil milik saksi tersebut sehingga sdr. KOKO mengajak saksi untuk bertemu di Morning Bakery KBC Batam Center sekira pukul 16.00 Wib. Lalu saksi pergi bersama anak saksi yaitu sdri. SINTA dan cucu saksi dari rumah saksi menuju Kedai Kopi Morning Bakery. Sesampainya disana, saksi bertemu dengan sdr. KOKO, sdr. HADI dan terdakwa MUSLIH SUNARKO Alias AIDIL (pelaku 1) yang mengaku sebagai calon pembeli. Pada saat pertemuan tersebut saksi menjelaskan bahwa saksi hendak men-take over mobil saksi, yang mana saksi tentukan harga terhadap mobil saksi tersebut sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun terdakwa MUSLIH SUNARKO Alias AIDIL menyampaikan kepada saksi bahwa harga tersebut terlalu tinggi sehingga pada saat pertemuan tersebut belum ditemukan kesepakatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi kembali ke rumah. Sesampainya di rumah saksi dihubungi oleh sdr. HADI yang mengaku sebagai adik dari terdakwa MUSLIH SUNARKO Alias AIDIL yang mana sdr. HADI menyampaikan kepada saksi untuk bernegosiasi harga tanpa sdr. KOKO, sehingga sdr. HADI mengajak saksi untuk bertemu di MTC Kopitiam Sambau. Lalu saksi bersama dengan anak saksi dan menantu saksi yaitu sdr. RIZKY Sesampainya disana, saksi melihat sdr. HADI bersama dengan terdakwa MUSLIH SUNARKO Alias AIDIL dan satu orang yang tidak saksi kenal. Lalu saksi duduk dan bertanya kepada sdr. HADI siapa satu orang yang tidak saksi ketahui Namanya tersebut lalu sdr, HADI memperkenalkannya sehingga saksi mengetahui seseorang tersebut mengaku bermama terdakwa MUHAMMAD RESKY GURITNO Als ADAM (pelaku 2) selaku Sales. Dipertemuan tersebut menantu saksi menyampaikan kepada para diduga pelaku yang menjadi calon pembeli berapa harga net terhadap mobil milik saksi tersebut, dan terdakwa MUHAMMAD RESKY GURITNO Als ADAM (pelaku 2) menyampaikan kepada saksi harga nett sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dan terdakwa MUHAMMAD RESKY GURITNO Als ADAM menyampaikan kepada saksi terhadap takeover mobil saksi akan melaporkan juga kepada pihak Leasing. Kemudian saksi sepakati terhadap harga tersebut namun saksi meminta untuk uang tanda jadinya diberikan terlebih dahulu sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan sdr, ADAM mengiyakan namun uang tersebut akan diberikan esok hari dan dikirimkannya uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan menggunakan rekening Bank BCA dengan norek 8210540181 a.n. AGUNG LAKSONO ke rekening Bank SEABANK dengan norek 901073599787 a.n. SINTA ARIYANDI. Lalu setelah disepakati, tiba-tiba terdakwa MUHAMMAD RESKY GURITNO Als ADAM (pelaku 2) langsung mengambil kunci mobil dengan alasan hendak mengecek mesin, lalu menantu saksi mengejar dan mengikutinya. Setelah dicek mesin menantu dan terdakwa MUHAMMAD RESKY GURITNO Als ADAM kembali ke Kedai kopi lagi. Tidak lama kemudian, terdakwa MUHAMMAD RESKY GURITNO Als ADAM (pelaku 2) tiba-tiba mengambil kunci mobil lagi dengan alasan untuk test drive, namun saksi menyampaikan bahwa menantu saksi ikut untuk test drive mobil saksi tersebut. Sehingga menantu saksi dan anak saksi serta cucu saksi bersama dengan terdakwa MUHAMMAD RESKY GURITNO Als ADAM (pelaku 2) test drive mobil saksi sampai di SMA 3 kemudian kembali ke kedai Kopitiam MTC. Setelah itu, kami semua kembali ke rumah masing-masing. Keesokan harinya, saksi ada dihubungi oleh sdr. HADI bahwa akan diajak bertemu

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 554/Pid.B/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



dirumah saksi sehingga saksi meminta anak saksi untuk mendampingi saksi. Namun, tidak jadi bertemu di rumah saksi dan saksi meminta untuk bertemu di kedai Kopitiam MTC dengan sdr. HADI. Sekira 14.00 Wib, saksi bersama anak saksi sdri. SINTA pergi ke Kedai Kopitiam MTC untuk bertemu dengan sdr. HADI, sesampainya disana saksi dan anak saksi bersamaan dengan sampainya sdr. HADI, terdakwa MUSLIH SUNARKO Alias AIDIL dan terdakwa MUHAMMAD RESKY GURITNO Als ADAM sampai di Kopitiam MTC. Disana terdakwa MUHAMMAD RESKY GURITNO Als ADAM (pelaku 2) menyampaikan kepada saksi bahwa hendak meminjam mobil untuk mengambil uang. Namun, anak saksi yang diajak oleh terdakwa MUHAMMAD RESKY GURITNO Als ADAM (pelaku 2) untuk mengambil uang dengan menggunakan mobil milik saksi tersebut. Sehingga tinggal saksi dengan terdakwa MUSLIH SUNARKO Alias AIDIL dan sdr. HADI di Kopitiam MTC. Tidak lama kemudian, terdakwa MUSLIH SUNARKO Alias AIDIL beralasan hendak pergi ke Alfamart dengan meninggalkan 1 (satu) buah Handphone. Tidak lama kemudian saksi dihubungi oleh sdri. SINTA, "Buk, aman?" lalu saksi menjawab, "Gimana neng, dibawa kemana?", SINTA menjawab, "Gak jelas ini bu", lalu saksi jawab, "Yaudah pulang aja" lalu sdri. SINTA menjawab "gimana mau pulang bu aku di paksa turun sama adam ini bu", kemudian sdri SINTA menelpon saksi menyampaikan bahwa masih adakah terdakwa MUSLIH SUNARKO Alias AIDIL (pelaku 1) disana, dan saksi sampaikan bahwa terdakwa MUSLIH SUNARKO Alias AIDIL sudah pergi ke Alfamart. Disana saksi masih melihat bahwa mobil diduga pelaku masih ada di parkiran dekat Kopitiam dan pada saat itu sdr. SINTA sampaikan bahwa ianya telah diturunkan di daerah Buana Vista dan mobil milik saksi tersebut telah dibawa lari oleh terdakwa MUHAMMAD RESKY GURITNO Als ADAM, sehingga pada saat itu saksi panik dan menangis. Sehingga saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak Kepolisian resor kota barelang agar dapat di tindak lanjuti kejadian yang saksi alami.

- Dapat saksi jelaskan, untuk sebelumnya saksi sudah menanyakan kepada sdr. KOKO apakah boleh saksi takeover kredit mobil milik saksi dibawah tangan pihak leasing dan sdr. KOKO menjelaskan bahwa tidak boleh melakukan takeover kredit di bawah tangan pihak leasing, agar hati-hati dalam melakukan takeover kredit mobil tanpa sepengetahuan pihak leasing. namun pada saat itu saksi di hubungi oleh sdr HADI yang mengaku bahwa ia adalah abangnya AIDIL untuk melihat-lihat mobil milik saksi.
- Dapat saksi jelaskan, untuk spesifikasi mobil milik saksi adalah Nomor Registrasi BP 1156 AQ, Nama Pemilik TETI SUMARNI, Alamat: Perum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Family Dream Home Blok B 2 No. 3 RT/RW 003/015 Kel. Batu Besar Kec. Nongsa, Kota Batam, Merk: Mitsubishi, Tipe Expander 1.5L EXCEED-L 4x2 A/T, Nomor Rangka MK2NCLHATPJ003057, Nosin 4A91KBQ4212, Wama: Hitam Mika, Wama TNKB: Putih.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi TETI mengalami kerugian sebesar Rp.96.525.000,- (Sembilan puluh enam juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. SINTA ARIYANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sekira pada Kamis tanggal 17 April 2025 saksi TETI SUMARNI ada berkomunikasi dengan sdr. KOKO terkait take over mobil miliknya tersebut. Kemudian, sdr. KOKO bersedia untuk membantu saksi TETI SUMARNI untuk takeover mobil miliknya tersebut sehingga sdr. KOKO mengajak saksi TETI SUMARNI dan saksi untuk bertemu di Morning Bakery KBC Batam Center sekira pukul 16.00 Wib. Lalu saksi pergi bersama sdr. TETI SUMARNI dan anak saksi (cucu dari saksi TETI SUMARNI) saksi dari rumah saksi menuju Kedai Kopi Morning Bakery. Sesampainya disana, saksi bertemu dengan sdr. KOKO, sdr. HADI dan terdakwa MUSLIH SUNARKO Alias AIDIL (pelaku 1) yang mengaku sebagai calon pembeli. Pada saat pertemuan tersebut saksi menjelaskan bahwa saksi hendak men-take over mobil saksi, yang mana saksi tentukan harga terhadap mobil saksi tersebut sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun terdakwa MUSLIH SUNARKO Alias AIDIL menyampaikan kepada saksi bahwa harga tersebut terlalu tinggi sehingga pada saat pertemuan tersebut belum ditemukan kesepakatan dan saksi kembali ke rumah. Sesampainya dirumah saksi dihubungi oleh sdr. HADI yang mengaku sebagai adik dari terdakwa MUSLIH SUNARKO Alias AIDIL yang mana sdr. HADI menyampaikan kepada saksi untuk bernegosiasi harga tanpa sdr. KOKO, sehingga sdr. HADI mengajak saksi untuk bertemu di MTC Kopitiam Sambau. Lalu saksi bersama dengan anak saksi dan menantu saksi yaitu sdr. RIZKY Sesampainya disana, saksi melihat sdr. HADI bersama dengan terdakwa MUSLIH SUNARKO Alias AIDIL dan satu orang yang tidak saksi kenal. Lalu saksi duduk dan bertanya kepada sdr. HADI siapa satu orang yang tidak saksi ketahui Namanya tersebut lalu sdr. HADI memperkenalkannya sehingga saksi mengetahui seseorang tersebut mengaku bermama sdr. ADAM (pelaku 2)

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 554/Pid.B/2025/PN Btm



selaku Sales. Dipertemuan tersebut menantu saksi menyampaikan kepada para diduga pelaku yang menjadi calon pembeli berapa harga net terhadap mobil milik saksi tersebut, dan sdr. ADAM (pelaku 2) menyampaikan kepada saksi harga nett sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dan sdr. ADAM menyampaikan kepada saksi terhadap takeover mobil saksi akan melaporkan juga kepada pihak Leasing. Kemudian saksi sepakati terhadap harga tersebut namun saksi meminta untuk uang tanda jadinya diberikan terlebih dahulu sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan sdr, ADAM mengiyakan namun uang tersebut akan diberikan esok hari dan dikirimkannya uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan menggunakan rekening Bank BCA dengan norek 8210540181 a.n. AGUNG LAKSONO ke rekening Bank SEABANK dengan norek 901073599787 a.n. SINTA ARIYANDI. Lalu setelah disepakati, tiba-tiba sdr. ADAM (pelaku 2) langsung mengambil kunci mobil dengan alasan hendak mengecek mesin, lalu suami saksi mengejar dan mengikutinya. Setelah dicek mesin suami saksi dan sdr. ADAM kembali ke Kedai kopi lagi. Tidak lama kemudian, sdr. ADAM (pelaku 2) tiba-tiba mengambil kunci mobil lagi dengan alasan untuk test drive, namun saksi menyampaikan bahwa suami saksi ikut untuk test drive mobil saksi tersebut. Sehingga suami saksi dan saksi serta anak saksi bersama dengan sdr. ADAM (pelaku 2) test drive mobil sampai di SMA 3 kemudian kembali ke kedai Kopitiam MTC. Setelah itu, kami semua kembali ke rumah masing-masing. Keesokan harinya pada hari jumat, 18 april 2025 , ibu saksi saksi TETI SUMARNI ada dihubungi oleh sdr. HADI bahwa akan diajak bertemu dirumah saksi TETI SUMARNI sehingga saksi TETI SUMARNI meminta saksi untuk mendampingi nya. Namun, tidak jadi bertemu di rumah saksi TETI SUMARNI dan saksi TETI SUMARNI meminta untuk bertemu di kedai Kopitiam MTC dengan sdr. HADI. Sekira 14.00 Wib, saksi bersama anak saksi dan ibu saksi saksi TETI SUMARNI pergi ke Kedai Kopitiam MTC untuk bertemu dengan sdr. HADI, sesampainya disana saksi bersamaan dengan sampainya sdr. HADI, terdakwa MUSLIH SUNARKO Alias AIDIL dan sdr. ADAM menggunakan mobil berwarna putih sampai di Kopitiam MTC. Disana sdr. ADAM (pelaku 2) menyampaikan kepada saksi TETI bahwa hendak meminjam mobil untuk mengambil uang. Namun, saksi yang diajak oleh sdr. ADAM (pelaku 2) untuk mengambil uang dengan menggunakan mobil milik saksi TETI SUMARNI tersebut. Sehingga yang tinggal di kadai kopi itu saksi TETI SUMARNI dengan terdakwa MUSLIH SUNARKO Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AIDIL dan sdr. HADI di Kopitiam MTC. Pada saat saksi Bersama terdakwa MUHAMMAD RESKY GURITNO Als ADAM saksi di bawa kearah BUANA VISTA dan saksi menanyakan kepada terdakwa MUHAMMAD RESKY GURITNO Als ADAM "KENAPA GAK PAKAI MOBIL KALIAN SAJA UNTUK MENGAMBIL UANG UANG NYA" dan terdakwa MUHAMMAD RESKY GURITNO Als ADAM menjawab "SEKALIAN SAKSI MAU PERLIHATKAN KE ISTRI NYA AIDIL MOBILNYA" dan setelah itu saksi Bersama anak saksi disuruh untuk turun oleh terdakwa MUHAMMAD RESKY GURITNO Als ADAM dan sdr. ADAM meyakinkan saksi dan mengatakan "MBA TURUN DULU KARENA KALO MBA TIDAK TURUN ISTRI NYA AIDIL GAK MAU NGASIH UANG NYA", maka dari itu saksi turun dari mobil milik saksi TETI SUMARNI dimana suasana di jalan BUANA VISTA sedang sepi lalu saksi langsung tersadar dan menelfon ibu saksi saksi TETI SUMARNI mengatakan "BU AMAN?" lalu saksi TETI MENJAWAB "GIMANA NENG? DIBAWA KEMANA NENG?" lalu saksi mengatakan "INI SUDAH TIDAK JELAS BU" lalu saksi TETI MENGATAKAN "YA SUDAH PULANG SAJA" lalu saksi mengatakan kepada saksi TETI SUMARNI "GIMANA MAU PULANG BU MOBIL DI BAWA KABUR, AKU DI PAKSA TURUN DI PINGGIR JALAN, SI AIDIL MASIH ADA NGGAK DISANA BU?" lalu saksi TETI SUMARNI menjawab "SI AIDIL PERGI KE ALFAMART" dan sesampainya saksi di kopitiam para pelaku dan mobil yang di gunakan oleh para pelaku sudah tidak ada. Selanjutnya saksi TETI SUMARNI dan saksi melaporkan kejadian ini ke Polresta Barelang agar dapat di tindak lanjuti kejadian yang saksi alami.

- Dapat saksi jelaskan, untuk sebelumnya saksi TETI SUMARNI sudah menanyakan kepada sdr. KOKO apakah boleh takeover kredit mobil milik saksi TETI SUMARNI dibawah tangan pihak leasing dan sdr. KOKO menjelaskan bahwa tidak boleh melakukan takeover kredit di bawah tangan pihak leasing, agar hati-hati dalam melakukan takeover kredit mobil tanpa sepengetahuan pihak leasing. namun pada saat itu saksi TETI SUMARNI di hubungi oleh sdr HADI yang mengaku bahwa ia adalah abgnya AIDIL untuk melihat-lihat mobil milik saksi.
- Dapat saksi jelaskan, untuk spesifikasi mobil milik saksi TETI SUMARNI adalah Nomor Registrasi BP 1156 AQ, Nama Pemilik TETI SUMARNI, Alamat: Perum Family Dream Home Blok B 2 No. 3 RT/RW 003/015 Kel. Batu Besar Kec. Nongsa, Kota Batam, Merk: Mitsubishi, Tipe Expander 1.5L EXCEED-L 4x2 A/T, Nomor Rangka MK2NCLHATPJ003057, Nosing 4A91KBQ4212, Wama: Hitam Mika, Wama TNKB: Putih

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 554/Pid.B/2025/PN Btm



3. RIZKI AHMAD MAULANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekira pukul 17.00 wib pada hari Rabu 16 April 2025 sepulangnya saksi TETI SUMARNI dari Morning Bakery KBC, saksi TETI SUMARNI bercerita dengan saksi bahwa ada yang ingin melihat mobil milik saksi TETI SUMARNI pada hari Kamis 17 April 2025 di Kopitiam MTC Nongsa, Keesokan hari nya pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 sekira pukul 19.00 wib saksi Bersama sdri SINTA ARIYANDI menemani sdr TETI SUMARNI untuk berjumpa dengan terduga pelaku a.n sdr AIDIL dan terdakwa MUHAMMAD RESKY GURITNO Als ADAM, sdr AIDIL mengenalkan diri kepada saksi mengaku sebagai Pembeli mobil saksi TETI SUMARNI, sedangkan terdakwa MUHAMMAD RESKY GURITNO Als ADAM mengenalkan diri kepada saksi mengaku sebagai Selesh Mobil. Selanjutnya mereka membahas tentang harga take over kredit mobil saksi TETI SUMARNI, mengecek mesin mobil milik saksi TETI SUMARNI yang hendak dilakukan take over. Lalu terdakwa MUHAMMAD RESKY GURITNO Als ADAM meminta kunci mobil milik saksi TETI SUMARNI kepada saksi dan mengatakan kepada saksi "mana kunci mobil?? Saksi mau tenggo mobil" lalu saksi memberikan kunci mobil tersebut kepada terdakwa MUHAMMAD RESKY GURITNO Als ADAM dan saksi mengikuti terdakwa MUHAMMAD RESKY GURITNO Als ADAM mendekati mobil milik saksi TETI SUMARNI, setelah terdakwa MUHAMMAD RESKY GURITNO Als ADAM melihat-lihat mobil, terdakwa MUHAMMAD RESKY GURITNO Als ADAM ingin test drive mobil tersebut, saksi Bersama sdri SINTA ARIYANDI ikut di dalam mobil tersebut, setelah terdakwa MUHAMMAD RESKY GURITNO Als ADAM test drive mobil tersebut Bersama saksi dan sdri SINTA ARIYANDI, kami pun kembali ke Kopitiam MTC dan membahas kapan sdr AIDIL dan terdakwa MUHAMMAD RESKY GURITNO Als ADAM bisa mengurus take over kredit ke LEASING, dan terdakwa MUHAMMAD RESKY GURITNO Als ADAM mengatakan bahwa mereka bisa mengurus take over kredit mobil tersebut ke LEASING pada hari Senin 21 April 2025. Setelah itu kami kembali kerumah masing-masing. Pada ke-esokan hari nya Jumat tanggal 18 April 2025 sekira pukul 07.00 Wib saksi TETI SUMARNI memberitahukan kepada saksi bahwa terdakwa MUSLIH SUNARKO Alias AIDIL dan sdr. ADAM ingin bertemu kembali di tempat kemarin Kopitiam MTC sekaligus memberi uang sebesar RP 20.000.000 (Dua puluh juta



rupiah) sebagai tanda uang jadi, dikarenakan pada saat itu saksi mau berangkat kerja, saksi tidak bisa menemani saksi TETI SUMARNI untuk berjumpa kembali dengan sdr AIDIL dan terdakwa MUHAMMAD RESKY GURITNO Als ADAM

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. MUHAMMAD HAADII, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bisa tahu dan kenal dengan diduga pelaku Terdakwa MUHAMMAD RESKY GURITNO Als ADAM dan terdakwa MUSLIH SUNARKO Als AIDIL Als M JUKI berawal pada tanggal 17 April 2025 saksi memposting sesuatu pada Grup Facebook “ LOKER BATAM” dengan postingan “ Info Kerjaan buat Laki” bang/kak Baru tamat sekolah tinggi 170 bb 69” dan selanjutnya terdakwa MUSLIH SUNARKO Als AIDIL Als M JUKI dengan menggunakan Akun Facebook bernama M JUKI mengomentari “Kerja Jaga Gudang Mau”, lalu saksi mengechat akun tersebut dan saksi kenal dengan terdakwa MUSLIH SUNARKO Als AIDIL Als M JUKI, kemudian saksi kenal dengan terdakwa MUSLIH SUNARKO Als AIDIL Als M JUKI karena diperkenalkan oleh Terdakwa MUHAMMAD RESKY GURITNO Als ADAM.

- Bahwa penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD RESKY GURITNO Als ADAM dan terdakwa MUSLIH SUNARKO Als AIDIL Als M JUKI kepada Saksi TETI SUMARNI yaitu Terdakwa MUHAMMAD RESKY GURITNO Als ADAM dan terdakwa MUSLIH SUNARKO Als AIDIL Als M JUKI berencana untuk membeli mobil sdri TETI SUMARNI dengan cara take over, kemudian Terdakwa MUHAMMAD RESKY GURITNO Als ADAM dan terdakwa MUSLIH SUNARKO Als AIDIL Als M JUKI mengajak korban untuk berjumpa dan melihat mobil korban yang dijual selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD RESKY GURITNO Als ADAM dan terdakwa MUSLIH SUNARKO Als AIDIL Als M JUKI meminta kepada korban untuk mengecek kendaraan dan pada saat mengecek kendaraan kemudian Terdakwa MUHAMMAD RESKY GURITNO Als ADAM dan terdakwa MUSLIH SUNARKO Als AIDIL Als M JUKI membawa kabur mobil tersebut.

- Bahwa saksi bisa tahu dan kenal dengan diduga pelaku Terdakwa MUHAMMAD RESKY GURITNO Als ADAM dan terdakwa MUSLIH SUNARKO Als AIDIL Als M JUKI berawal pada tanggal 17 April 2025 saksi memposting sesuatu pada Grup Facebook “ LOKER BATAM”



dengan postingan “ Info Kerjaan buat Laki” bang/kak Baru tamat sekolah tinggi 170 bb 69” dan selanjutnya terdakwa MUSLIH SUNARKO Als AIDIL Als M JUKI dengan menggunakan Akun Facebook bernama M JUKI mengomentari “Kerja Jaga Gudang Mau”, lalu saksi mengechat akun tersebut dan menanyakan “Dimana Lokasinya Bang” dan “Kerja dari jam berapa keberapa bang” kemudian terdakwa MUSLIH SUNARKO Als AIDIL Als M JUKI mengatakan bahwa “gudang di Tunas Batam Centre”, selanjutnya terdakwa MUSLIH SUNARKO Als AIDIL Als M JUKI meminta nomor whatsapp saksi dan kemudian terdakwa MUSLIH SUNARKO Als AIDIL Als M JUKI mengajak saksi berjumpa di MTC, lalu sekira pukul 16.35 Wib saksi berjumpa dengan terdakwa MUSLIH SUNARKO Als AIDIL Als M JUKI dan kemudian saksi diajak oleh terdakwa MUSLIH SUNARKO Als AIDIL Als M JUKI ikut kemobil untuk interview kemudian saksi naik kemobil AGYA warna Putih dengan nomor plat BP 1936 MI dan pada saat itu didalam mobil saksi diperkenalkan oleh terdakwa MUSLIH SUNARKO Als AIDIL Als M JUKI kepada Terdakwa MUHAMMAD RESKY GURITNO Als ADAM selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wib saksi dibawa ke Morning Bakery di KBC dengan alas an menjumpai seseorang dan pada saat berjumpa di Morning Bakery sudah ada Saksi TETI SUMARNI, sdr KOKO dan sdri SHINTA dan selanjutnya sekira pukul 17.30 Wib terdakwa MUSLIH SUNARKO Als AIDIL Als M JUKI meminta untuk mengecek kendaraan dan didampingi oleh sdr KOKO, setelah melakukan pengecekan mobil terdakwa MUSLIH SUNARKO Als AIDIL Als M JUKI menanyakan kepada sdri TETI SUMARNI untuk berapa harga deal take overnya, setelah deal – dela untuk take over saksi bersama – sama terdakwa MUSLIH SUNARKO Als AIDIL Als M JUKI meninggalkan morning bakery KBC, kemudian terdakwa MUSLIH SUNARKO Als AIDIL Als M JUKI mengajak saksi keliling – keling dan menanyakan kepada saksi apakah saksi kenal dengan sdri TETI SUMARNI lalu saksi menjawab bahwa saksi tahu dan kenal dengan sdri TETI SUMARNI karena pernah tinggal 1 (satu) perumahan di perumahan Family Dream kemudian terdakwa MUSLIH SUNARKO Als AIDIL Als M JUKI mengatakan kepada saksi apakah bisa berjumpa dengan sdri TETI SUMARNI berdua saja tanpa ada didampingi oleh sdr KOKO, kemudian saksi menjawab saksi bisa, lalu saksi menghubungi sdri TETI SUMARNI dan mengajak untuk berjumpa untuk membahas take over mobil yang akan dijual oleh sdr TETI SUMARNI, selanjutnya sekitar pukul 19.00 wib saksi bersama – sama Terdakwa MUHAMMAD RESKY GURITNO Als



ADAM dan terdakwa MUSLIH SUNARKO Als AIDIL Als M JUKI berjumpa dengan sdri TETI SUMARNI, sdri SHINTA bersama suaminya di MTC, kemudian sekitar pukul 19.15 Wib terjadilah deal untuk take over mobil, selanjutnya 17 April 2025 sdri TETI SUMARNI menghubungi saksi untuk meminta uang tanda jadi kemudian sekitar pukul 22.29 terdakwa MUSLIH SUNARKO Als AIDIL Als M JUKI mengirim uang sebesar Rp. 1.000.000 ke rekening SEA BANK dengan nomor rekening 901073599787 an SINTA ARIYANDI selanjutnya pada tanggal 18 April 2025 sekitar pukul 05. 16 Wib sdri SHINTA menghubungi saksi dan meminta untuk Dpnya apakah ditansfer hari ini selanjutnya saksi menjawab bahwa Terdakwa MUHAMMAD RESKY GURITNO Als ADAM tidak bisa transfer dikarenakan Hpnya rusak dan akan diberikan uang cash dan selanjutnya saksi mengatakan bahwa Terdakwa MUHAMMAD RESKY GURITNO Als ADAM sekitar pukul 13.30 Wib akan datang kerumah untuk membayarkan uang cash tersebut selanjutnya sdri SHINTA mengatakan agar berjumpa di MTC saja, lalu saksi mengatakan kepada sdri SHINTA agar membawa kunci serep dan surat – suratnya, selanjutnya sekitar pukul 14.00 wib terjadilah perjumpaan kembali antara terdakwa MUSLIH SUNARKO Als AIDIL Als M JUKI kepada Terdakwa MUHAMMAD RESKY GURITNO Als ADAM dan sdr TETI SUMARNI, sdr SHINTA beserta suaminya kemudian terdakwa MUSLIH SUNARKO Als AIDIL Als M JUKI kepada Terdakwa MUHAMMAD RESKY GURITNO Als ADAM meminta untuk mengecek kendaraan dan mengajak sdr SHINTA untuk ikut agar bisa mengambil uang kebank, namun sekitar pukul 14.34 Wib sdr SHINTA telah ditinggal dan terdakwa MUSLIH SUNARKO Als AIDIL Als M JUKI kepada Terdakwa MUHAMMAD RESKY GURITNO Als ADAM pergi meninggalkan sdr SHINTA dengan membawa mobil Xpander milik sdri TETI SUMARNI.

- Bahwa pada tanggal 17 April 2025 sekitar 16.35 Wib saudara berjumpa dengan terdakwa MUSLIH SUNARKO Als AIDIL Als M JUKI di MTC adapun saksi berjumpa dikarenakan terdakwa MUSLIH SUNARKO Als AIDIL Als M JUKI akan melakukan interview pekerjaan kepada saksi.

- Bahwa terdakwa MUSLIH SUNARKO Als AIDIL Als M JUKI mengaku kepada saksi sebagai HRD di PT Tunas Batam center, adapun saksi mengetahui terdakwa MUSLIH SUNARKO Als AIDIL Als M JUKI bekerja sebagai HRD di PT TUNAS berdasarkan pengakuan saja tanpa ada memperlihatkan bed kerja.

- Bahwa pada saat tanggal 17 April 2025 sekirar pukul 16.35 Wib saat saudara diajak berjumpa dengan terdakwa MUSLIH SUNARKO Als AIDIL



Als M JUKI di MTC dan kemudian sekitar pukul 17.00 Wib saudara dibawa ke Morning KBC Adapun saksi diajak ke Morning KBC untuk menemui seseorang dan terdakwa MUSLIH SUNARKO Als AIDIL Als M JUKI untuk mengakui bahwa saksi adalah adiknya.

- Bahwa terdakwa MUSLIH SUNARKO Als AIDIL Als M JUKI mengajak saksi untuk jumpa orang di Morning Bakery KBC di Batam Center dikarenakan ingin menjumpai klien.

- Adapun yang dijumpai oleh terdakwa MUSLIH SUNARKO Als AIDIL Als M JUKI pada saat di KBC adalah Saksi TETI SUMARNI, sdr KOKO dan sdri SHINTA, adapun perjumpaan tersebut sdri TETI SUMARNI akan menjual atau mentake over mobilnya dan terdakwa MUSLIH SUNARKO Als AIDIL Als M JUKI ingin membeli mobil sdri TETI SUMARNI.

- Bahwa Mobil yang akan dijual atau ditake Over oleh sdr TETI SUMARNI sebagai berikut:

Jenis	: Mltshubisi;
Type	: Xpander;
Warna	: Hitam;
Nomor Polisi	: BP 1156 AQ.

- Bahwa harga jual atau take over yang diberikan oleh sdri TETI SUMARNI kepada terdakwa MUSLIH SUNARKO Als AIDIL Als M JUKI sebesar Rp. 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah).

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. JENES OCTAVIANUS SIHOMBING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan petuga skepolisian Polresta Barelang
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa a.n MUHAMMAD RESKY GURITNO Als ADAM di MORI KOPI Kec. Batam Kota sekira Pukul 21.15 Wib, Sedangkan terhadap terdakwa a.n MUSLIH SUNARKO Als AIDIL di Perumahan Bunga Raya sekira Pukul 23.00 Wib.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap diri pelaku MUHAMMAD RESKY GURITNO Als ADAM dan MUSLIH SUNARKO Als AIDIL tersebut yang diduga sebagai pelaku Penggelapan atau Penipuan yang terjadi di Jl MTC Kopitiam Sambau, Kel. Sambau Kec. Nongsa-Kota Batam, pada hari Jumat tanggal 18 April 2025 sekira pukul 14.30 Wib tersebut yaitu bersama sama BRIPDA IGNATIUS BRYANTINO SOGELAKA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa ialah benar terdakwa MUHAMMAD RESKY GURITNO Als ADAM dan Terdakwa a.n MUSLIH SUNARKO Als AIDIL yang melakukan dugaan tindak pidana Penggelapan atau Penipuan.
- Bahwa korban yang telah dilakukan penggelapan oleh pelaku MUHAMMAD RESKY GURITNO Als ADAM dan MUSLIH SUNARKO Als AIDIL yaitu ialah 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Expander Berwarna Hitam, No. Plat BP 1156 AQ, Nama Pemilik : TETI SUMARNI.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap pelaku MUHAMMAD RESKY GURITNO Als ADAM dan MUSLIH SUNARKO Als AIDIL tersebut saksi penangkap menemukan barang bukti milik korban sdri. TETI SUMARNI yaitu :
 - 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Xpander warna hitam dengan nomor rangka MK2NCLHATPJ3057 dan nomor mesin 4A91KBQ4212 dan nomor nopol palsu terpasang BP 1941 RM;
 - 1 (satu) Lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) nomor : 13527858.G dengan nama Pemilik TETI SUMARNI, dengan nomor Polisi BP 1156 AQ, Merk MITSUBISHI, Tipe XPANDER 1.5L EXCEED-L 4X2 A/T, Warna Hitam Mika, dengan nomor Rangka MK2NCLHATPJ003057, nomor mesin 4A91KBQ4212;
 - 1 (satu) buah Kunci mobil Xpander dengan nomor Polisi BP 1156 AQ;
 - 1 (satu) bundel surat keterangan leasing Orico Balimor Finance an TETI SUMARNI;
 - 1 (satu) rangkap Polis standar Asuransi kendaraan bermotor Indonesia bertulisan Sahabat Insurance;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor nomor T-03623384 a.n TETI SUMARNI dengan nomor Polisi BP 1156 AQ, Merk MITSUBISHI, Tipe XPANDER 1.5L EXCEED-L 4X2 A/T, Warna Hitam Mika, dengan nomor Rangka MK2NCLHATPJ003057, nomor mesin 4A91KBQ4212;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan Izin Jalan Nomor : SKIJ / 261 / IV / 2025 / Ditlantasi, tanggal 24 April 2025 an YULIANA dengan nomor Polisi BP 1941 AQ dengan nomor Rangka MK2NCLHATPJ003057, nomor mesin 4A91KBQ4212 yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kepulauan Riau Resort Bareleng.

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 554/Pid.B/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

6. IGNATIUS BRYANTINO SOGELAKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan petuga skepolisian Polresta Barelang
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa a.n MUHAMMAD RESKY GURITNO Als ADAM di MORI KOPI Kec. Batam Kota sekira Pukul 21.15 Wib, Sedangkan terhadap terdakwa a.n MUSLIH SUNARKO Als AIDIL di Perumahan Bunga Raya sekira Pukul 23.00 Wib.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap diri pelaku MUHAMMAD RESKY GURITNO Als ADAM dan MUSLIH SUNARKO Als AIDIL tersebut yang diduga sebagai pelaku Penggelapan atau Penipuan yang terjadi di Jl MTC Kopitiam Sambau, Kel. Sambau Kec. Nongsa-Kota Batam, pada hari Jumat tanggal 18 April 2025 sekira pukul 14.30 Wib tersebut yaitu bersama sama BRIPDA IGNATIUS BRYANTINO SOGELAKA.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa ialah benar terdakwa MUHAMMAD RESKY GURITNO Als ADAM dan Terdakwa a.n MUSLIH SUNARKO Als AIDIL yang melakukan dugaan tindak pidana Penggelapan atau Penipuan.
- Bahwa korban yang telah dilakukan penggelapan oleh pelaku MUHAMMAD RESKY GURITNO Als ADAM dan MUSLIH SUNARKO Als AIDIL yaitu ialah 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Expander Berwarna Hitam, No. Plat BP 1156 AQ, Nama Pemilik : TETI SUMARNI.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap pelaku MUHAMMAD RESKY GURITNO Als ADAM dan MUSLIH SUNARKO Als AIDIL tersebut saksi penangkap menemukan barang bukti milik korban sdri. TETI SUMARNI yaitu :
 - 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Xpander warna hitam dengan nomor rangka MK2NCLHATPJ3057 dan nomor mesin 4A91KBQ4212 dan nomor nopol palsu terpasang BP 1941 RM;
 - 1 (satu) Lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) nomor : 13527858.G dengan nama Pemilik TETI SUMARNI, dengan nomor Polisi BP 1156 AQ, Merk MITSUBISHI, Tipe XPANDER 1.5L EXCEED-L 4X2 A/T, Warna Hitam Mika, dengan nomor Rangka MK2NCLHATPJ003057, nomor mesin 4A91KBQ4212;
 - 1 (satu) buah Kunci mobil Xpander dengan nomor Polisi BP 1156 AQ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel surat keterangan leasing Orico Balimor Finance an TETI SUMARNI;
- 1 (satu) rangkap Polis standar Asuransi kendaraan bermotor Indonesia bertulisan Sahabat Insurance;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor nomor T-03623384 a.n TETI SUMARNI dengan nomor Polisi BP 1156 AQ, Merk MITSUBISHI, Tipe XPANDER 1.5L EXCEED-L 4X2 A/T, Warna Hitam Mika, dengan nomor Rangka MK2NCLHATPJ003057, nomor mesin 4A91KBQ4212;
- 1 (satu) lembar surat keterangan Izin Jalan Nomor : SKIJ / 261 / IV / 2025 / Ditlantas, tanggal 24 April 2025 an YULIANA dengan nomor Polisi BP 1941 AQ dengan nomor Rangka MK2NCLHATPJ003057, nomor mesin 4A91KBQ4212 yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kepulauan Riau Resort Bareleng.

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I MUHAMMAD RESKY GURITNO Als ADAM yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 April 2025, saksi TETI SUMARNI berkomunikasi dengan saksi HENDI menyampaikan bahwa ingin meng-take over kredit mobil Mitsubhisi Expander Nomor Polisi: BP-1156-AQ, selanjutnya saksi HENDI bersedia membantu dan mengajak saksi TETI SUMARNI bertemu di Morning Bakery KBC Batam Center, pada pukul 16.00 Wib saksi TETI SUMARNI yang ditemani oleh saksi SINTA (anak) bertemu dengan saksi HENDI dan juga terdakwa MUSLIH SUNARKO serta saksi HADI, pada saat pertemuan tersebut terdakwa MUSLIH mengaku sebagai calon pembeli yang bersedia meng-take over kredit mobil milik saksi TETI, saksi TETI menyampaikan harga sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun terdakwa MUSLIH menyampaikan apabila harga tersebut terlalu tinggi sehingga pada saat pertemuan tersebut belum ada kesepakatan mengenai harga take over kredit tersebut. Bahwa kemudian Ketika saksi TETI sudah pulang kerumah, saksi TETI dihubungi oleh saksi HADI menyampaikan untuk mengajak bernegosiasi harga tanpa mengajak saksi HENDI, saksi HADI

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 554/Pid.B/2025/PN Btm



mengajak saksi TETI untuk bertemu di Kopitiam Sambau, saksi TETI kemudian mengajak saksi SINTA dan saksi RIZKY (menantu), sesampainya lokasi pertemuan saksi TETI bertemu dengan saksi HADI, terdakwa MUSLIH dan terdakwa RESKY yang mengaku sebagai sales, selanjutnya pada saksi RIZKY menanyakan berapa harga net take over kredit terhadap mobil milik saksi TETI, dan dijawab oleh Terdakwa RESKY sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah), saksi TETI kemudian menyepakati harga tersebut dan meminta uang tanda jadi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan di sanggupi oleh terdakwa RESKY dengan ketentuan akan diberikan ke-ekokan harinya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pada saat perbincangan tersebut tiba-tiba terdakwa MUSLIH mengambil kunci kontak dengan alasan akan mencoba mobil, dan saksi TETI menyampaikan bahwa agar saksi RIZKY ikut menemani test drive mobil tersebut, setelah melakukan test drive kemudian masing masing pihak pulang kerumah;

- Bahwa pada ke-esokan harinya pada hari Jumat tanggal 18 April 2025, saksi TETI Kembali dihubungi oleh saksi HADI menyampaikan bahwa terdakwa MUSLIH dan terdakwa RESKY ingin bertemu untuk menyelesaikan take over kredit mobil dan mengajak bertemu di rumah saksi TETI, namun kemudian tidak jadi bertemu di rumah saksi TETI hingga akhirnya sepakat bertemu di Kopitiam MTC sekira pukul 14.00 Wib, sesampainya disana terdakwa RESKY menyampaikan ingin meminjam mobil untuk mengambil uang di ATM, Ketika meminjam mobil milik saksi TETI tersebut terdakwa RESKY ditemani oleh saksi SINTA, sehingga yang tinggal di Lokasi kopitiam adalah saksi TETI, saksi HADI, dan juga terdakwa MUSLIH, selang beberapa waktu terdakwa MUSLIH menyampaikan bahwa ingin pergi ke alfamart dengan meninggalkan 1 (satu) buah handphone untuk jaminan (handphone sudah dipersiapkan oleh terdakwa), setelah terdakwa MUSLIH pergi selanjutnya saksi TETI dihubungi oleh saksi SINTA menyampaikan bahwa saksi SINTA telah diturunkan oleh terdakwa RESKY di daerah Buana Vista dan kemudian mobil telah dibawa lari

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa mengaku dan menyesal.

Terdakwa II MUSLIH SUNARKO Als AIDIL yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 April 2025, saksi TETI SUMARNI berkomunikasi dengan saksi HENDI menyampaikan bahwa ingin meng-take over kredit mobil Mitsubhisi Expander Nomor Polisi: BP-1156-AQ, selanjutnya saksi HENDI bersedia membantu dan mengajak saksi TETI SUMARNI bertemu di Morning Bakery KBC Batam Center, pada pukul 16.00 Wib saksi TETI SUMARNI yang ditemani oleh saksi SINTA (anak) bertemu dengan saksi HENDI dan juga terdakwa MUSLIH SUNARKO serta saksi HADI, pada saat pertemuan tersebut terdakwa MUSLIH mengaku sebagai calon pembeli yang bersedia meng-take over kredit mobil milik saksi TETI, saksi TETI menyampaikan harga sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun terdakwa MUSLIH menyampaikan apabila harga tersebut terlalu tinggi sehingga pada saat pertemuan tersebut belum ada kesepakatan mengenai harga take over kredit tersebut. Bahwa kemudian Ketika saksi TETI sudah pulang kerumah, saksi TETI dihubungi oleh saksi HADI menyampaikan untuk mengajak bernegosiasi harga tanpa mengajak saksi HENDI, saksi HADI mengajak saksi TETI untuk bertemu di Kopitiam Sambau, saksi TETI kemudian mengajak saksi SINTA dan saksi RIZKY (menantu), sesampainya lokasi pertemuan saksi TETI bertemu dengan saksi HADI, terdakwa MUSLIH dan terdakwa RESKY yang mengaku sebagai sales, selanjutnya pada saksi RIZKY menanyakan berapa harga net take over kredit terhadap mobil milik saksi TETI, dan dijawab oleh Terdakwa RESKY sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah), saksi TETI kemudian menyepakati harga tersebut dan meminta uang tanda jadi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan di sanggupi oleh terdakwa RESKY dengan ketentuan akan diberikan ke-ekokan harinya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pada saat perbincangan tersebut tiba-tiba terdakwa MUSLIH mengambil kunci kontak dengan alasan akan mencoba mobil, dan saksi TETI menyampaikan bahwa agar saksi RIZKY ikut menemani test drive mobil tersebut, setelah melakukan test drive kemudian masing masing pihak pulang kerumah;

- Bahwa pada ke-esokan harinya pada hari Jumat tanggal 18 April 2025, saksi TETI Kembali dihubungi oleh saksi HADI menyampaikan bahwa terdakwa MUSLIH dan terdakwa RESKY ingin bertemu untuk menyelesaikan take over kredit mobil dan mengajak bertemu di rumah saksi TETI, namun kemudian tidak jadi bertemu di rumah saksi TETI hingga akhirnya sepakat bertemu di Kopitiam MTC sekira pukul 14.00 Wib, sesampainya disana terdakwa RESKY menyampaikan ingin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam mobil untuk mengambil uang di ATM, Ketika meminjam mobil milik saksi TETI tersebut terdakwa RESKY ditemani oleh saksi SINTA, sehingga yang tinggal di Lokasi kopitiam adalah saksi TETY, saksi HADI, dan juga terdakwa MUSLIH, selang beberapa waktu terdakwa MUSLIH menyampaikan bahwa ingin pergi ke alfamart dengan meninggalkan 1 (satu) buah handphone untuk jaminan (handphone sudah dipersiapkan oleh terdakwa), setelah terdakwa MUSLIH pergi selanjutnya saksi TETI dihubungi oleh saksi SINTA menyampaikan bahwa saksi SINTA telah diturunkan oleh terdakwa RESKY di daerah Buana Vista dan kemudian mobil telah dibawa lari

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Bahwa terdakwa mengaku dan menyesal

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-----Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 April 2025, saksi TETI SUMARNI berkomunikasi dengan saksi HENDI menyampaikan bahwa ingin meng-take over kredit mobil Mitsubhisi Expander Nomor Polisi: BP-1156-AQ, selanjutnya saksi HENDI bersedia membantu dan mengajak saksi TETI SUMARNI bertemu di Morning Bakery KBC Batam Center, pada pukul 16.00 Wib saksi TETI SUMARNI yang ditemani oleh saksi SINTA (anak) bertemu dengan saksi HENDI dan juga terdakwa MUSLIH SUNARKO serta saksi HADI, pada saat pertemuan tersebut terdakwa MUSLIH mengaku sebagai calon pembeli yang bersedia meng-take over kredit mobil milik saksi TETI, saksi TETI menyampaikan harga sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun terdakwa MUSLIH menyampaikan apabila harga tersebut terlalu tinggi sehingga pada saat pertemuan tersebut belum ada kesepakatan mengenai harga take over kredit tersebut. Bahwa kemudian Ketika saksi TETI sudah pulang kerumah, saksi TETI dihubungi oleh saksi HADI menyampaikan untuk mengajak bernegosiasi harga tanpa mengajak saksi HENDI, saksi HADI mengajak saksi TETI untuk bertemu di Kopitiam Sambau, saksi TETI kemudian mengajak saksi SINTA dan saksi RIZKY (menantu), sesampainya lokasi pertemuan saksi TETI bertemu dengan saksi HADI, terdakwa MUSLIH dan terdakwa RESKY yang mengaku sebagai sales, selanjutnya pada saksi RIZKY menanyakan berapa harga net take over kredit terhadap mobil milik saksi TETI, dan dijawab oleh Terdakwa RESKY sebesar Rp.

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 554/Pid.B/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah), saksi TETI kemudian menyepakati harga tersebut dan meminta uang tanda jadi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan di sanggupi oleh terdakwa RESKY dengan ketentuan akan diberikan ke-ekokan harinya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pada saat perbincangan tersebut tiba-tiba terdakwa MUSLIH mengambil kunci kontak dengan alasan akan mencoba mobil, dan saksi TETI menyampaikan bahwa agar saksi RIZKY ikut menemani test drive mobil tersebut, setelah melakukan test drive kemudian masing masing pihak pulang kerumah;

--Bahwa pada ke-esokan harinya pada hari Jumat tanggal 18 April 2025, saksi TETI Kembali dihubungi oleh saksi HADI menyampaikan bahwa terdakwa MUSLIH dan terdakwa RESKY ingin bertemu untuk menyelesaikan take over kredit mobil dan mengajak bertemu di rumah saksi TETI, namun kemudian tidak jadi bertemu di rumah saksi TETI hingga akhirnya sepakat bertemu di Kopitiam MTC sekira pukul 14.00 Wib, sesampainya disana terdakwa RESKY menyampaikan ingin meminjam mobil untuk mengambil uang di ATM, Ketika meminjam mobil milik saksi TETI tersebut terdakwa RESKY ditemani oleh saksi SINTA, sehingga yang tinggal di Lokasi kopitiam adalah saksi TETI, saksi HADI, dan juga terdakwa MUSLIH, selang beberapa waktu terdakwa MUSLIH menyampaikan bahwa ingin pergi ke alfamart dengan meninggalkan 1 (satu) buah handphone untuk jaminan (handphone sudah dipersiapkan oleh terdakwa), setelah terdakwa MUSLIH pergi selanjutnya saksi TETI dihubungi oleh saksi SINTA menyampaikan bahwa saksi SINTA telah diturunkan oleh terdakwa RESKY di daerah Buana Vista dan kemudian mobil telah dibawa lari;

-----Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi TETI mengalami kerugian sebesar Rp. 96.525.000,- (Sembilan puluh enam juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;



2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang;
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum dan apabila menjadi subjek hukum maka harus memenuhi ketentuan setiap orang/korporasi pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Para Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Para Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud barangsiapa disini adalah Terdakwa I. Muhammad Resky Guritno als Adam dan Terdakwa II. Muslih Sunarko als Aidil sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain”, menunjuk pada tujuan dari perbuatan yang dilakukan pelaku pidana yaitu diperolehnya manfaat bernilai ekonomis yang dapat mengakibatkan penambahan pendapatan/harta kekayaan atau fasilitas bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain seseorang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hak sama maksudnya dengan melawan hukum, yang ditujukan kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas kepatutan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” dalam perkara a quo, adalah suatu perbuatan melawan hukum yang bertujuan untuk menguntungkan si



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku pidana atau menguntungkan orang lain, untuk mengetahui ada tidaknya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Terdakwa, maka yang terlebih dahulu harus dibuktikan adalah, apakah Para Terdakwa ada melakukan perbuatan yang menguntungkan dirinya sendiri atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Bahwa Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 April 2025, saksi TETI SUMARNI berkomunikasi dengan saksi HENDI menyampaikan bahwa ingin meng-take over kredit mobil Mitsubhisi Expander Nomor Polisi: BP-1156-AQ, selanjutnya saksi HENDI bersedia membantu dan mengajak saksi TETI SUMARNI bertemu di Morning Bakery KBC Batam Center, pada pukul 16.00 Wib saksi TETI SUMARNI yang ditemani oleh saksi SINTA (anak) bertemu dengan saksi HENDI dan juga terdakwa MUSLIH SUNARKO serta saksi HADI, pada saat pertemuan tersebut terdakwa MUSLIH mengaku sebagai calon pembeli yang bersedia meng-take over kredit mobil milik saksi TETI, saksi TETI menyampaikan harga sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun terdakwa MUSLIH menyampaikan apabila harga tersebut terlalu tinggi sehingga pada saat pertemuan tersebut belum ada kesepakatan mengenai harga take over kredit tersebut. Bahwa kemudian Ketika saksi TETI sudah pulang kerumah, saksi TETI dihubungi oleh saksi HADI menyampaikan untuk mengajak bernegosiasi harga tanpa mengajak saksi HENDI, saksi HADI mengajak saksi TETI untuk bertemu di Kopitiam Sambau, saksi TETI kemudian mengajak saksi SINTA dan saksi RIZKY (menantu), sesampainya lokasi pertemuan saksi TETI bertemu dengan saksi HADI, terdakwa MUSLIH dan terdakwa RESKY yang mengaku sebagai sales, selanjutnya pada saksi RIZKY menanyakan berapa harga net take over kredit terhadap mobil milik saksi TETI, dan dijawab oleh Terdakwa RESKY sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah), saksi TETI kemudian menyepakati harga tersebut dan meminta uang tanda jadi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan di sanggupi oleh terdakwa RESKY dengan ketentuan akan diberikan ke-ekokan harinya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pada saat perbincangan tersebut tiba-tiba terdakwa MUSLIH mengambil kunci kontak dengan alasan akan mencoba mobil, dan saksi TETI menyampaikan bahwa agar saksi RIZKY ikut menemani test drive mobil tersebut, setelah melakukan test drive kemudian masing masing pihak pulang kerumah;

--Bahwa pada ke-esokan harinya pada hari Jumat tanggal 18 April 2025, saksi TETI Kembali dihubungi oleh saksi HADI menyampaikan bahwa terdakwa MUSLIH dan terdakwa RESKY ingin bertemu untuk menyelesaikan take over kredit mobil dan mengajak bertemu di rumah

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 554/Pid.B/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi TETI, namun kemudian tidak jadi bertemu di rumah saksi TETI hingga akhirnya sepakat bertemu di Kopitiam MTC sekira pukul 14.00 Wib, sesampainya disana terdakwa RESKY menyampaikan ingin meminjam mobil untuk mengambil uang di ATM, Ketika meminjam mobil milik saksi TETI tersebut terdakwa RESKY ditemani oleh saksi SINTA, sehingga yang tinggal di Lokasi kopitiam adalah saksi TETI, saksi HADI, dan juga terdakwa MUSLIH, selang beberapa waktu terdakwa MUSLIH menyampaikan bahwa ingin pergi ke alfamart dengan meninggalkan 1 (satu) buah handphone untuk jaminan (handphone sudah dipersiapkan oleh terdakwa), setelah terdakwa MUSLIH pergi selanjutnya saksi TETI dihubungi oleh saksi SINTA menyampaikan bahwa saksi SINTA telah diturunkan oleh terdakwa RESKY di daerah Buana Vista dan kemudian mobil telah dibawa lari;

-----Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi TETI mengalami kerugian sebesar Rp. 96.525.000,- (Sembilan puluh enam juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” terpenuhi;

Ad.3.Unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud nama palsu adalah nama yang bukan namanya sendiri atau suatu nama yang bukan nama si petindak yang digunakan si petindak, tetapi apabila ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenai si petindak, tidak mengetahui nama tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud martabat palsu yaitu apabila si petindak itu bersikap seakan-akan padanya ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status, atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya, atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu yang dengan mengenakan hal itu, orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan/pangkat tertentu yang mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan si petindak menimbulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadar bahwa hal itu tidak ada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan berawal Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 April 2025, saksi TETI SUMARNI berkomunikasi dengan saksi HENDI menyampaikan bahwa ingin meng-take over kredit mobil Mitsubhisi Expander Nomor Polisi: BP-1156-AQ, selanjutnya saksi HENDI bersedia membantu dan mengajak saksi TETI SUMARNI bertemu di Morning Bakery KBC Batam Center, pada pukul 16.00 Wib saksi TETI SUMARNI yang ditemani oleh saksi SINTA (anak) bertemu dengan saksi HENDI dan juga terdakwa MUSLIH SUNARKO serta saksi HADI, pada saat pertemuan tersebut terdakwa MUSLIH mengaku sebagai calon pembeli yang bersedia meng-take over kredit mobil milik saksi TETI, saksi TETI menyampaikan harga sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun terdakwa MUSLIH menyampaikan apabila harga tersebut terlalu tinggi sehingga pada saat pertemuan tersebut belum ada kesepakatan mengenai harga take over kredit tersebut. Bahwa kemudian Ketika saksi TETI sudah pulang kerumah, saksi TETI dihubungi oleh saksi HADI menyampaikan untuk mengajak bernegosiasi harga tanpa mengajak saksi HENDI, saksi HADI mengajak saksi TETI untuk bertemu di Kopitiam Sambau, saksi TETI kemudian mengajak saksi SINTA dan saksi RIZKY (menantu), sesampainya lokasi pertemuan saksi TETI bertemu dengan saksi HADI, terdakwa MUSLIH dan terdakwa RESKY yang mengaku sebagai sales, selanjutnya pada saksi RIZKY menanyakan berapa harga net take over kredit terhadap mobil milik saksi TETI, dan dijawab oleh Terdakwa RESKY sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah), saksi TETI kemudian menyepakati harga tersebut dan meminta uang tanda jadi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan di sanggupi oleh terdakwa RESKY dengan ketentuan akan diberikan ke-ekokan harinya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pada saat perbincangan tersebut tiba-tiba terdakwa MUSLIH mengambil kunci kontak dengan alasan akan mencoba mobil, dan saksi TETI menyampaikan bahwa agar saksi RIZKY ikut menemani test drive mobil tersebut, setelah melakukan test drive kemudian masing masing pihak pulang kerumah;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 554/Pid.B/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--Bahwa pada ke-esokan harinya pada hari Jumat tanggal 18 April 2025, saksi TETI Kembali dihubungi oleh saksi HADI menyampaikan bahwa terdakwa MUSLIH dan terdakwa RESKY ingin bertemu untuk menyelesaikan take over kredit mobil dan mengajak bertemu di rumah saksi TETI, namun kemudian tidak jadi bertemu di rumah saksi TETI hingga akhirnya sepakat bertemu di Kopitiam MTC sekira pukul 14.00 Wib, sesampainya disana terdakwa RESKY menyampaikan ingin meminjam mobil untuk mengambil uang di ATM, Ketika meminjam mobil milik saksi TETI tersebut terdakwa RESKY ditemani oleh saksi SINTA, sehingga yang tinggal di Lokasi kopitiam adalah saksi TETI, saksi HADI, dan juga terdakwa MUSLIH, selang beberapa waktu terdakwa MUSLIH menyampaikan bahwa ingin pergi ke alfamart dengan meninggalkan 1 (satu) buah handphone untuk jaminan (handphone sudah dipersiapkan oleh terdakwa), setelah terdakwa MUSLIH pergi selanjutnya saksi TETI dihubungi oleh saksi SINTA menyampaikan bahwa saksi SINTA telah diturunkan oleh terdakwa RESKY di daerah Buana Vista dan kemudian mobil telah dibawa lari;

-----Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi TETI mengalami kerugian sebesar Rp. 96.525.000,- (Sembilan puluh enam juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang" terpenuhi;

Ad.3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta ;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana unsur ini juga biasa disebut unsur "secara bersama-sama atau Turut Serta" dan berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP menentukan bahwa : "dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu" ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Para Terdakwa adalah perbuatan orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan tindak pidana ?

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan pembuktian unsur ini, maka segala uraian tentang pertimbangan wujud perbuatan materiel Para Terdakwa seperti telah dipertimbangkan dalam unsur ke-2 dia atas,



dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam uraian unsur ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam perkara a quo, menurut hukum patut dipandang sebagai “orang yang turut serta melakukan tindak pidana”, dengan demikian unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta” ini, telah terpenuhi pula dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (*Schulditsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

18. 1 (Satu) Buah Flashdisk Merek Robot Bewarna Hitam (Berisi 2 Rekaman CCTV).
19. 1 (Satu) Bundel Percakapan Whatsap Antara Sdri. TETI SUMARNI Dengan Sdr.MUHAMMAD HAADII.

Karena berkaitan erat dengan proses perkara maka barang bukti tersebut Terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



20. 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 13527858.G Dengan Nama Pemilik TETI SUMARNI, Dengan Nomor Polisi BP 1156 AQ Merk MITSUBISHI, Tipe XPANDER 1.5L EXCEED-L 4X2 A/T, Warna Hitam Mika, Dengan Nomor Rangka MK2NCLHATPJ003057, Nomor Mesin 4A91KB04212.

21. 1 (Satu) Unit Mobil Mitsubishi Xpander Warna Hitam Dengan Nomor Rangka MK2NCLHATPJ3057 Dan Nomor Mesin 4A91KBQ4212 Dan Nomor Nopol Palsu Terpasang BP 1941 RM.

22. 1 (Satu) Buah Kunci Mobil Xpander Dengan Nomor Polisi BP 1156 AQ.

23. 1 (Satu) Bundel Surat Keterangan Leasing Orico Balimor Finance An.TETI SUMARNI.

24. 1 (Satu) Rangkap Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia Bertulisan Sahabat Insurance.

25. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor T-03623384 An. TETI SUMARNI Dengan Nomor Polisi BP 1156 AQ, Merk MITSUBISHI, Tipe XPANDER 1.5L EXCEED-L 4X2 A/T, Warna Hitam Mika, Dengan Nomor Rangka MK2NCLHATPJ003057, Nomor Mesin 4A91KBQ4212.

Karena sudah jelas kepemilikannya maka barang bukti tersebut Dikembalikan kepada saksi TETI SUMARNI.

26. 1 (Satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 06344927.H Dengan Nama Pemilik NURHIDAYATI, Dengan Nomor Polisi BP 1936 MI, Merk TOYOTA, Tipe AGYA 1.2 G A/T, Warna Putih, Dengan Nomor Rangka MHKA4GB5JHJ008879 Dan Nomor Mesin 3NRH207527.

27. 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Agya Warna Putih Dengan Nomor Rangka MHKA4GB5JHJ008879 Dan Nomor Mesin 3NRH207527 Dan Nopol Terpasang BP 1936 MI.

28. 1 (Satu) Buah Kunci Mobil Agya Dengan Nomor Polisi BP 1936 MI.

Karena sudah jelas kepemilikannya maka barang bukti tersebut Dikembalikan kepada saksi MUJIONO.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

29. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Izin Jalan Nomor SKIJ/261/IV/2025/ Ditlantasi, Tanggal 24 April 2025 An.YULIANA Dengan Nomor Polisi BP 1941 AQ Dengan Nomor Rangka MK2NCLHATPJ003057, Nomor Mesin 4A91KBQ4212 Yang Dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia
Daerah Kepulauan Riau Resort Barelang.

Yang telah dipergunakan melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut
Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

30. 1 (Satu) Unit Handphone Vivo 1935 Warna Ungu Dengan Nomor (862101045190710) Dan Imei2 (862101045190702).
31. 1 (Satu) Unit Handphone Iphone 11 Promax Dengan Nomor Imei 1 (352849111231811) Dan Imei 2 (352849111018507).
32. 1 (Satu) Unit Handphone Vivo Warna Hitam Biru.
33. 1 (Satu) Buah Handphone Merk Realme Warna Biru IMEI 1 (86666804450505490) IMEI 2 (86666804450505482)

Masih memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa I. Muhammad Resky Guritno als Adam dan Terdakwa II. Muslih Sunarko als Aidil tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penipuan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) Buah Flashdisk Merek Robot Bewarna Hitam (Berisi 2 Rekaman CCTV).
2. 1 (Satu) Bundel Percakapan Whatsap Antara Sdri. TETI SUMARNI Dengan Sdr.MUHAMMAD HAADII.

Terlampir dalam berkas perkara.

3. 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 13527858.G Dengan Nama Pemilik TETI SUMARNI, Dengan Homor Polisi BP 1156 AQ Merk MITSUBISHI, Tipe XPANDER 1.5L EXCEED-L 4X2 A/T, Warna Hitam Mika, Dengan Nomor Rangka MK2NCLHATPJ003057, Nomor Mesin 4A91KB04212.
4. 1 (Satu) Unit Mobil Mitsubishi Xpander Warna Hitam Dengan Nomor Rangka MK2NCLHATPJ3057 Dan Nomor Mesin 4A91KBQ4212 Dan Nomor Nopol Palsu Terpasang BP 1941 RM.
5. 1 (Satu) Buah Kunci Mobil Xpander Dengan Nomor Polisi BP 1156 AQ.
6. 1 (Satu) Bundel Surat Keterangan Leasing Orico Balimor Finance An.TETI SUMARNI.
7. 1 (Satu) Rangkap Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia Bertulisan Sahabat Insurance.
8. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor T-03623384 An. TETI SUMARNI Dengan Nomor Polisi BP 1156 AQ, Merk MITSUBISHI, Tipe XPANDER 1.5L EXCEED-L 4X2 A/T, Warna Hitam Mika, Dengan Nomor Rangka MK2NCLHATPJ003057, Nomor Mesin 4A91KBQ4212.

Dikembalikan kepada saksi TETI SUMARNI.

9. 1 (Satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 06344927.H Dengan Nama Pemilik NURHIDAYATI, Dengan Nomor Polisi BP 1936 MI, Merk TOYOTA, Tipe AGYA 1.2 G A/T, Warna Putih, Dengan Nomor Rangka MHKA4GB5JHJ008879 Dan Nomor Mesin 3NRH207527.
10. 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Agya Warna Putih Dengan Nomor Rangka MHKA4GB5JHJ008879 Dan Nomor Mesin 3NRH207527 Dan Nopol Terpasang BP 1936 MI.



11. 1 (Satu) Buah Kunci Mobil Agya Dengan Nomor Polisi BP 1936 MI.

Dikebalikan kepada saksi MUJIONO.

12. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Izin Jalan Nomor SKIJ/261/IV/2025/ Ditlantas, Tanggal 24 April 2025 An.YULIANA Dengan Nomor Polisi BP 1941 AQ Dengan Nomor Rangka MK2NCLHATPJ003057, Nomor Mesin 4A91KBQ4212 Yang Dikeluarkan Oleh Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kepulauan Riau Resort Barelang.

Dirampas untuk dimusnahkan.

13. 1 (Satu) Unit Handphone Vivo 1935 Warna Ungu Dengan Nomor (862101045190710) Dan Imei2 (862101045190702).
14. 1 (Satu) Unit Handphone Iphone 11 Promax Dengan Nomor Imei 1 (352849111231811) Dan Imei 2 (352849111018507).
15. 1 (Satu) Unit Handphone Vivo Warna Hitam Biru.
16. 1 (Satu) Buah Handphone Merk Realme Warna Biru IMEI 1 (86666804450505490) IMEI 2 (86666804450505482)

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 30 September 2025, oleh kami, Verdian Martin, S.H., sebagai Hakim Ketua , Welly Irdianto, S.H. , Irpan Hasan Lubis, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romy Aulia Noor, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Aditya Otavian, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Welly Irdianto, S.H.

Verdian Martin, S.H.

Irpan Hasan Lubis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 554/Pid.B/2025/PN Btm



Romy Aulia Noor, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)